

第十一章 レッセ・フェール（不干渉）原則の根拠と限界

界

一

本書の議論はいよいよ終盤に入る。ここで論じるのは細部ではなく原理であり、政府の担当範囲の限界、すなわち社会のさまざまな問題に対する政府介入が、本来の任務を超えてどこまで及び得るのか、また及ぶべきなのかという問いを検討する。現代においても、この主題ほど激しい論争を呼んできたものは多くないが、論争は限られた争点の周辺で主に行われ、その他の領域への立ち入りは断片的にとどまってきた。宗教教育や世俗教育への国家の関与、労働時間の規制、困窮者への公的扶助といった個別の政府介入を論じてきた人々は、しばしば個々の事案を超えた一般論を大いに持ち出し、放任か介入かのいずれかに強く偏りながらも、どこまでその原理を適用するつもりなのかを自らほとんど明確にせず、あるいは心中で決めてもいないように見えることが多かった。

介入を支持する側は、介入が有益であるかぎり政府にはどこにでも介入する権利と義務がある、という一般的主張にとどまりがちである。他方、レッセフェール派が政府の担当範囲を具体的に区切ろうとすると、多くは「暴力と詐欺から身体と財産を守ること」に限定しがちだが、前章で示したとおり、この定義では政府の任務として不可欠で広く認められている職責の一部まで排除してしまうため、提唱者自身を含め、誰であってもそのまま一貫して守り抜くのは難しい。

一般理論の不足を完全に補えると公言するつもりはない。私の考えでは、この種の問題は普遍的な解決策を許さない。それでも、この種の問いが現実が生じたときに、その解決に向けていくらかの助けとなるよう、主題を考えうるかぎり最も一般的な観点から検討し、政府の介入がもたらす利点と、そこから生じうる害や不都合を考察する。

政府の介入を考えるにあたり、同じ対象に関わる場合でも、その性質と影響は大きく異なり、正当化に必要な理由の切迫度も違う二種類を区別して捉える必要がある。第一は、個人の自由な意思決定そのものを直接左右しうる権威的介入であり、特定の行為を全面的に禁止すること、許可制にして無断での実施を禁じること、一定の行為を命じること、実施するかどうかは任意としつつ方法だけを定めることなどが含まれる。第二は、

命令を出して罰則で従わせるのではない非権威的介入であり、助言や情報提供、情報公開によって広く周知すること、個人が公共の利益にかなう目的を自前の手段で追求する余地を残しつつ、政府が過度に干渉することも全面的に民間任せにすることも避け、民間の取り組みと並行して同じ目的を担う政府の仕組みや機関を設けることなどが含まれる。たとえば、国家が教会制度を支えることと、他宗教や無宗教への寛容を認めないことは別であり、学校や大学を設置することと、政府の免許がなければ教師になれないと義務づけることも同一ではない。国立銀行や国営工場があっても、民間の銀行や工場を排除する独占を設けなければよく、郵便局があっても、別の手段で手紙を運ぶことに罰則を科す必要はない。公共土木のために政府の技術者組織があっても、土木技師という職業は誰でも選べる状態にしておくべきであり、公立病院があっても、民間の診療や手術に制限を課さなければ差し支えない。

一一

政府の介入にはいくつかの形があるが、権威を盾にした介入が正当化される範囲は、

ほかの場合に比べてはるかに限られている。これを正当化するには、いかなる場合でもいつそう強い必要性が求められる一方で、人間生活の広い範囲では権威的な介入を無条件に、そして断固として排除しなければならない。社会的結合の基礎をどう考えるか、また政治制度がどうであれ、独裁でも寡頭でも多数による支配でも、各人の周囲には政府が越えてはならない一線がある。判断力のある成人の生活には、他の個人の意向にも、世論という集合的な圧力にも左右されず、本人の個性が自由に働くべき領域がある。この領域は公権力の立ち入りから守られるべきだという点を、自由と尊厳を重んじる人が疑うことはない。問題は、その境界をどこに引き、その留保された領域に人間生活のどれほどの範囲を含めるべきかである。ここでは、内面でも外面でも本人の生活にのみ関わり、他人の利益に影響しない部分、または模範としての道徳的な影響を通じてのみ影響する部分は、この領域に含めるべきだと考える。思考や感情といった内面の領域についても、外面的な行為のうち個人の中で完結し、少なくとも他人に苦痛や害をもたらさない限りにおいても、人は何が善で何が悪か、何が称賛に値し何が軽蔑に値するかについて、力の及ぶ限り意見を主張し公に示してよいし、思慮深く教養ある人にはそれが義務となる場合もある。ただし、他者にその意見への同調を強いることは許されず、その

強制が法によらない場合であっても、法による場合であっても同じである。

他者の利益に影響する行為であっても、それを法で禁じてよいと主張する側が、その正当性を示す責任を常に負う。法律が個人の自由に介入できるのは、他者への損害が単なる想定上のものや推測にとどまらず、現実の危険や害として確認できる場合に限られる。自分がやりたいことを止められ、自分の判断で望ましいと思うとおりに行動できない状態は、いつでも不快で面倒だけでなく、その分だけ、感受的な能力であれ能動的な能力であれ、身体的または精神的能力の一部の発達を衰えさせる傾向がある。さらに、本人の良心が自発的にその法的制約に同意していないかぎり、それは多かれ少なかれ、奴隷のような屈辱を伴う。したがって、絶対的な必要がある場合を除けば、わずかな有用性や一定の便りさ、効用があるというだけで禁止や規制を正当化することはできず、同時に社会の一般的な良心にも受け入れられることが求められる。つまり、ふつうに善意をもつ人びとが、その禁止される行為は「したいと望むべきではない」とすでに考えているか、またはそう考えるよう説得して導くことが必要になる。

これに対して、個人の自由な選択を妨げない範囲で行われる政府の関与は性質が異なる。政府がある目的を達成するための手段を整え、個人が自分の判断で「別の方法のほ

うがよい」と考えるなら別の手段を選べる余地を残しておけば、自由は損なわれず、わずらわしい制約や人格を傷つけるような屈辱的な拘束も生じない。この場合には、政府の関与に反対する主要な理由の一つは成り立たない。とはいえ、ほとんどすべての政府の活動には、なお一つだけ強制的なものがある。それは資金の拠出である。資金が課税で賄われるのはもちろん、公有財産に由来する基金であっても、その財産を売却したり年ごとの収益を充てたりすれば免れたはずの税と同じだけ、実質的には強制的な課税を生む。さらに、脱税や負担逃れを防ぐためには費用のかかる対策や重い規制が欠かせず、強制的な拠出への反発は多くの場合、かえって強まる。

三

政府の関与に対する第二の一般的な反論は、政府に任せる仕事が増えるほど、権限としての力だけでなく、さらに間接的な影響力も強まり、政府の力そのものが膨らむ点にある。この点が政治的自由にとって重要だという認識は、少なくともイギリスでは概して十分に共有されてきたが、近年では、政府の仕組みが不適切な場合に限って権力を制

限すべきだと考えがちな人もいる。すなわち、政府が国民を代表せず、特定の階級、または複数の階級の連合の道具になっているときだけが危険であり、十分に民衆的な制度を備えた政府なら、どれほど大きな権力でも信頼でき、その権力は結局のところ国民が自分自身に及ぼす力にすぎない、という考え方である。だが、この考え方が成り立つには、そこという「国民」が実際には単なる多数派を意味しないこと、また少数派が抑圧される側に回ることがないことが前提になるが、そのような前提は現実的ではない。経験が示すところでは、権力を握る側が国民、すなわち多数派の代表にすぎない場合でも、世論の支持を得られると見込めば、寡頭制の機関と同様に恣意的な権力を握り、私生活の自由に過度に踏み込むことがある。公衆は集団としては、自分たちの利益についての概して狭い見方だけでなく、抽象的な意見、さらには好みまで、個人を縛る法として押しつけがちである。さらに現代の文明は、集団として行動する人々の力を社会で唯一の実質的な力にしようとする傾向が強く、精神の独創性や人格の個性、すなわち真の進歩の唯一の源であり、人類を動物の群れよりもはるかに優れたものにしていく資質の多くを保つためにも、思考、言論、行動における個人の独立を、これまで以上に強力に守る必要がある。したがって民主制であっても、公権力が干渉の範囲を広げ、なくとも済む

種類の権力まで引き受けようとする傾向は、絶えず嚴重に警戒されるべきである。おそらくこの点は、他のいかなる政治社会の形態におけるよりも、民主制においていっそう重要である。というのも、世論が主権者となる社会では、主権者に抑圧された個人が、救済を求め、少なくとも同情を得るために訴えることのできる対抗する権力を、他の多くの場合のようには見いだしにくいからである。

四

政府の関与に対する第三の一般的な反論は、分業の原理に基づく。政府が新しい役割を一つ引き受けるたびに、すでに職務過多の組織に新たな仕事が課される。その自然な帰結として、多くのことが不十分にしか処理されず、また、目的を損なうほどの遅れを伴わなければ政府には実行できないため、まったく着手されないことも多い。とりわけ、引き受けた職務のうち、手間がかかるわりに目立たないものほど先送りされるか等閑にされ、その怠慢を正当化する口実がいつでも用意される。さらに、行政の長は、監督がどれほど形式的なものであっても公務の細部に心を奪われ、国家の重大な利害や、社会

の改善を大きく進める施策の準備に、時間と思考を割く余裕を失う。

こうした不都合はたしかに深刻だが、原因は政府が幅広い職務を抱えていることではなく、政府の組織が適切でないことにある。政府とは特定の一人や少人数の役人を指す言葉ではなく、行政機構の内部でも分業はいくらでも進められる。弊害がとりわけ大きく現れるのは欧州大陸の一部の政府で、首都にいたる大臣と呼ばれる六、八人が、国の公務はすべて自分たちの目の届くところを通るべきで、少なくとも通ったことになっているべきだと要求する場合である。これに対して、中央と地方の官吏の職務を適切に配分し、中央機関も十分な数の部局に分けておけば、不都合は扱いやすい範囲まで小さくできる。実際、議会が鉄道について政府に監督と一部の統制権限を与えるのが適当だと判断したときも、内務大臣の部局に鉄道業務を付け足すのではなく、鉄道委員会を新設した。生活困窮者の救済行政に中央の監督機関を置くと決めたときも、救貧法委員会を設けて対応した。公務員が担う機能の多さという点では、合衆国の一部の州、とりわけニューヨークランド諸州に匹敵する例は少ないが、分業は徹底されており、多くの役人は共通の上司にさえ従属せず、住民による選挙と、裁判所に対する民事上および刑事上の責任という二重の歯止めの下で、比較的自由に職務を果たしている。

行政の長が常任であれ臨時であれ、中央権力が何らかの程度で責任を負う利害の全体を、大まかではあっても見通しよく把握し、的確に指揮できる広い視野を備えることは、適切な統治に欠かせない。しかし、行政機構の内部組織を巧みに整え、細部の執行だけでなく、よりいっそうその統制までも、できる限り下位の職員、とりわけ地方の下位職員に委ね、個々の行為そのものではなくその結果にもとづいて説明責任を問う形に改めるべきである（ただし、裁判所の管轄に属する案件は除く）。さらに、誠実で有能な人材を任用するための最も有効な保障を講じ、下級から上級へ昇進できる広い道を開き、各段階で職員が施策を立案する余地と裁量を拡大していけば、最上位の階層は部門ごとに国全体の大きな共同利益や重要利益をめぐる熟議と検討に力を注げるようになる。以上が実現すれば、政府が担うにふさわしい業務によって事務が過重となり立ち行かなくなる可能性はおそらく高くないが、政府にふさわしくない業務にまで踏み込んで抱え込めば、過重負担は、それによって生じる不都合や弊害を深刻化させる重大な要因として残り続ける。

五

政府の組織が整えば、単に政府の職務が増えること自体への反対は大きく弱まる。しかし、社会が発達するほど、大半の事柄は政府が介入するよりも、当事者である個人が自ら行うか、必要な手配をして行ったほうが、概してうまくいくという現実は変わらない。その根拠は、人は自分の仕事や利益を政府よりよく理解し、政府より強い関心を持つ、という通俗的な言い回しにかなりの確に表れている。この原則が当てはまる場面では、これに反するあらゆる政府の介入を退けるべきである。例えば、産業や商業の一般的な業務では、個人に企業家精神があり、資金や設備など必要な手段を用意できるなら、政府が個人と同等の条件で競争しつつ事業を維持できる例はほとんどない。政府には情報を集めやすく、優秀な人材を高い報酬で確保できる利点があるとしても、成果に対する利害関心が薄いという一つの大きな不利を埋め合わせることはできない。

また、忘れてはならないのは、たとえ政府が国内のいかなる個人よりも知性や知識にすぐれていたとしても、国民全体が持つ知性と知識の総和には及ばないという点である。政府が自ら抱え、また行政のために動員できるのは、国内にある学識や能力のうち、特

定の目的に役立つ一部に限られる。人選を適性だけに基づいて行つたとしても、政府が雇う人々と同じ程度にその仕事に適した人はほかにも多く、個人の活動に任せる仕組みであれば、日常のさまざまな場面で、そのような人々に仕事が自然に回りやすい。なぜなら、彼らのほうがほかの誰よりも上手に、またはより安い条件で実行できることが多からであり、このような場合には、政府が個人の活動を排除したりそれに取って代わつたりすれば、より適任の担い手を退けてより不適任な担い手に置き換えるか、少なくとも、多くの同等に適任な人々が同じ目的を目指して試みるであろう多様な方法をすべて押しのけ、政府のやり方だけを一律に押しつけることになる。改善を進めるうえで有利なのは、一様な仕組みではなく、多数による競争である。

六

政府の関与をさらに広げることに対する理由は数多いが、最後に、そのうちでも特に強い理由を述べる。たとえ政府が各部門において国内最高の知力と実行力をすべて取り込めたとしても、社会の多くの仕事は、直接の利害をもつ人々の手に委ねるほうが望

ましいという原則は変わらない。日々の暮らしの実務は、国民にとって欠かせない実地の教育であり、これがなければ、書物や学校での教育がいかに必要で有益でも、物事を処理し、目的にかなう手段を選び取る力を十分に身につけることはできない。知識の習得は精神を高めるための要件の一つにすぎず、それと同じくらい欠かせないのは、労働や工夫、発明、判断、自制といった能動的な力を、現実の場面で力強く働かせることである。こうした力を自然に引き出す刺激は生活上の困難にあるが、悪いことも能力を育てるのだから望ましいのだとする安易な樂觀論とは異なり、困難が現にある以上、それに対処し、乗り越える資質に価値が生まれるのだ、というだけである。私たちの務めは、生活から困難をできる限り取り除くことであって、訓練のために困難を意図的に残すことではない。それでも、生活のさまざまな局面で行動力と実務的判断が求められる必要は、条件がどれほどよくなっても、減らすことはできても完全にはなくならないのだから、その力は少数の優れた人に限らず万人に培われるべきであり、しかも単なる個人的利害の狭い範囲では得にくいほど、多方面にわたって多様で充実した形で育てる必要がある。共同の利益のために自発的に行動する習慣がなく、共同の課題を政府の命令や働きかけに常に頼り、習慣と惰性でできること以外は何でもしてもらうものだと考える国

民では、能力の発達が半ばで止まり、教育も最も重要な分野の一つで不完全なものになってしまう。

人びとが日々の実践を通して能力を磨き、その力が社会全体に広く行き渡ることは、国にとって大切な財産である。とりわけ、国家の首脳や官僚など統治機構の内部で高度な教養が組織的に保たれる一方で、知性と才能が内側にばかり集まり、外側の人びとには行き渡らず、やがて意欲までそがれていく状況は、幸福や福祉にとってこれ以上ない危険な条件が重なることになる。法的な権力に知的な優位まで加われば、その仕組みは専制をいつそう露わにし、人間と動物の違いが許す限りでは、羊飼いが羊の群れを管理する姿に近づいていくが、統治者が羊飼いのほど群れの繁栄に強い利害を持つとは限らない。政治的な隷属や従属を防ぐための確かな方法は、被治者の側に知性と活力、行動力、公共心が広く根づき、統治者を見張り、行き過ぎを抑える力が働くことである。けれども、そうした資質を長く十分に高い水準で保つのは容易ではなく、文明が進み安全が増すにつれて、かつては個人が力や技能、勇気を頼りに乗り越えてきた苦労や困難、危険が一つまた一つと取り除かれていくほど、その難しさは増していく。だからこそ、最下層を含むあらゆる階層が、自分で引き受け、判断し、処理すべき課題を数多く持ち、そ

れぞれの知性と徳性に見合う範囲で、できるだけ大きな責任を負うことが欠かせない。政府も、個人に関わる事柄は可能な限り本人の能力と裁量に委ねるだけでなく、共同の関心事や課題についても、自発的な協力によって運営する機会をできるだけ多く与え、むしろそれを後押しすべきである。共同利益をめぐる議論、討議、運営の経験は公共心を育てる最大の学びの場であり、自由な国の市民に求められる公共問題の知識と理解を培う土台となる。

民主的な憲法があっても、それを細部で支える民主的な制度が整わず、民主政治が中央政府の枠内にとどまっているかぎり、それは政治的自由とはいえないがたく、むしろ政治を支配したいという欲望や野心が社会の最下層にまで広がりやすくなる。ある国では「暴政を受けないこと」が人々の願いになる一方、別の国では「だれもが同じように暴政を行う順番を得ること」だけが求められることがあるが、残念ながら後者の欲望も前者と同じくらい人間にとって自然で、文明社会の多くの状況ではむしろいつそう顕著に表れやすい。人々が政府任せにせず、自分たちの積極的な関与によって必要なことを処理する習慣を身につけるほど、望みは暴政を退ける方向に向かい、暴政を行う方向には向かいにくい。これに対し、あらゆる実質的な発案と指導が政府に集中し、個人がつね

に政府の絶え間ない保護と監督のもとにあるかのように感じ、行動する社会では、民主的な制度は人々の内に自由への欲求ではなく、地位と権力への際限のない渴望を育て、国の知性と活力を本来の主要な仕事からそらし、官職に伴う利己的な報酬やささやかな虚栄をめぐるみじめな競争へと人々を追いつてしまう。

七

ここまで述べてきたのは、社会における取引や事業、共同体の経済活動に対して、公的権限や公的当局が関与する範囲を、できるかぎり狭くし、最小限にとどめるべきだと考える主な理由である。これらの理由だけでも、政府の介入を勧める側が、反対し抵抗する側ではなく、あらゆる場合に、自らの提案について十分に強い根拠と理由を示し立証する責任を負うべきだという考えを支えるには、あり余るほどであり、この点は広く受け入れられていて、異論も少ないだろう。要するに、原則はレッセフェールであり、重大な利益や大きな公共の利益を実現するために必要とされないかぎり、そこから外れる例外や逸脱は、必ず害悪となる。

政府がこの格言を、最も明白に当てはまる場合でさえ、これまでどれほど踏みじつてきたかという度合いは、将来の世代にはおそらく信じがたいものとして受け止められるだろう。その一端は、デュノワイエ氏が旧体制下のフランスについて、立法が介入して規制を重ねた結果、製造業の営みがさまざまな制約を受けていたと述べていることから推し量れる。

国家は製造業に対して、ほとんど制限のない権限を恣意的に行使し、製造業者の資源も容赦なく動員した。誰が働くことを許されるか、何を作るか、材料や工程、製品の形に至るまで国家が決め、出来栄えや改良よりも規則どおりの生産が優先された。一六七〇年の規制では、規則に合わない商品は製造者名を付けて没収し、さらし台に釘で打ち付けることを命じ、同じ違反を二度行えば本人もさらし台につないでさらすと定めた。

重視されたのは消費者の好みではなく法令であり、検査官や委員、統制官、監督官、陪審員、監視役らが執行に当たった。規則違反とされれば機械は破壊され、製品は焼却され、改良は処罰され、発明者には罰金が科され、国内向けと輸出向けで別の規則も設けられた。職人は居住地や稼働時期、取引相手を自由に選べず、一七〇〇年三月三〇日の勅令は靴下を織れる場所を一八都市に限定し、一七二三年六月一八日の勅令は収穫支援

を理由にルーアンの製造業者へ七月一日から九月一五日まで操業停止を命じた。ルイー四世はルーヴル宮の列柱を建設する際、許可なく私人が職人を雇うことを禁じて違反者に一万リーヴルの罰金を科し、職人が私人のために働くことも禁じ、職人には初回は投獄、二回目はガレー船送りと定めた。

こうした規制が形だけにとどまらず、役所の過剰で煩わしい介入がフランス革命の時代まで長く続いたことは、ジロンド派の大臣ローランの証言で裏づけられる。ローランは「私はこの目で見た」と述べ、八〇点、九〇点、一〇〇点もの綿布や毛織物が切り裂かれて完全に破棄される場面を見たと言う。彼は、同じような光景を長年にわたりほぼ毎週目撃したとも語った。さらに彼は、製品が没収され、製造業者に重い罰金が科され、布地の一部が市の立つ時間に公の場所で焼かれるのを見たという。別の布地は製造者名を書いた札を付けられて晒し台に据え付けられ、本人も再犯なら晒し台に立たせると脅された。ローランは「これらはすべてルーアンで、当時の規制や大臣命令に従い、私の目の前で行われた」と強調した。そのうえで彼は、これほど残酷な処罰の理由は、材料の一部の欠点や織り目の不備、あるいは経糸の一部の不具合といった小さな問題にすぎなかったと指摘した。

私は、取締りにあたる役人の一団が工場へ押し入り、事業所の中をかき乱して家族を恐怖に陥れ、織機の枠から布を切り取り、織機から経糸を引きはがし、「権利侵害の証拠」だとして持ち去る場面を幾度も見た。工場主は召喚され、裁判にかけられ、有罪とされて製品を没収され、没収を命じた裁決書の写しがあらゆる公の場所に貼り出されたため、財産も評判も信用も、すべて失い破滅した。罪に問われたのは、英国で製造され、さらにはフランスでも売られていた、梳毛のシャグと呼ばれる布を作ったことだったが、フランスの規則では、その種の布はモヘアで織るべきだと定めていた。さらに私は、別の製造業者が、英国とドイツで用いられ、スペイン、ポルトガルなどの諸国に加えてフランス各地でも需要の強かった、特定の幅のカムレットを作ったために、規則が別の幅を定めていることを理由に、同様の扱いを受けたのを見た。

いまや、ここで述べたような形で「父権的な政府」または「父権的統治」という原理を適用しようとする時代は終わった。ヨーロッパ諸国の共同体に属する国々のうち、啓発や開明が最も遅れた国でさえ、もはやそのような試みは行われない。先に示した事例においては、政府の介入や干渉に反対する一般的な議論や異論はすべて妥当であり、そのうちいくつかは、ほとんど最も強い形で当てはまる。しかし今や、課題の第二部へ進

み、そうした一般論の一部がまったく当てはまらない場合や、完全には避けられない反対論が残るとしても、それがなお、より重要な別の考慮によって退けられる場合へと、検討の焦点を移す必要がある。

一般に、生活や事業などの営みは、直接の利害を持つ当事者が、法令による命令や公務員の過度な介入に縛られずに自ら判断して進めたほうが、円滑に機能しやすい。実際に仕事をする人々のうち少なくとも一部は、ある目的を達成するための手段について、政府よりも適切に見極めることができる場合が多い。たとえば政府がその分野の熟達者の知見を十分に取り入れていたとしても、結果に対する利害は個々の担い手のほうが強く、手段を自由な選択に委ねたほうが、改善や洗練が進みやすい。一方、消費者が目的そのものについて常に最善の判断ができると一般化することはできず、買い手が商品を正しく評価して見分けられるとも言い切れないため、そのような場合には市場競争に任せればよいという前提は当てはまりにくい。社会がその品質に大きな利害を持つ商品であれば、国家の共同利益を代表する権限ある公的機関が、一定の範囲と程度で介入したほうが望ましく、かえって有利になる場合もある。

八

「消費者は商品を適切に判断できる」という考え方は、そのままでは成り立たず、多くの条件や例外を伴ってはじめて認められる。消費者は一般に、自分のために作られた物品について最もよい判断者だとされるが、つねにそうとはかぎらない。身体的な必要を満たす品や、好みや嗜好を満たす品については、それを必要とし、また好む当事者である本人以上の判断はなく、他人が最終的な判断を下すことはできない。また、職業で使う道具や設備についても、日々それを用いる従事者が業務に照らして必要性を見きわめると考えてよい。ところが、市場での需要が価値の確かな尺度にならない種類のものもある。嗜好の充足や日常の利便とは別に、必要が大きいほど不足を自覚しにくい性質のものがあり、とりわけ人の資質や品性を高めるものではその傾向が強い。教養の乏しい人が教養の良し悪しを適切に判断するのは難しく、より賢く、よりよい人間になる必要が大きい人ほど、それを望みにくく、望んだとしても自力でそこへ到達する道すじを見いだしにくい。自由放任に任せれば、目的そのものが望まれないために手段がまったく整わなかったり、必要の理解が不十分なまま、あるいは必要を取りちがえたまま需要が

形づくられ、それに引きずられて供給が生じた結果、本来に必要な内容から外れる事態がくり返されたりする。だからこそ、善意をもち一定の文明水準にある政府が、統治する共同体の平均より高い教養を自ら備えている、あるいは備えるべきだと考えることは、必ずしも思い上がりではなく、その立場から、多くの人びとが自発的には求めない水準の教育や指導を提供できると判断することもできる。したがって教育は、原理上、政府が国民のために提供することが認められる領域の一つであり、この分野では不干渉の原則の根拠がつねに当てはまるとはいえない。

初等教育については、通常の原則に対する例外として、政府がさらに踏み込んで関与することも正当化されると私は考える。共同体に生まれたすべての人が子どものうちに身につけることが、きわめて望ましい基礎的な知識の要素と、それを得るための手段が存在する。親や扶養者、保護者がその教育を受けさせる能力を持ちながらそれを怠れば、子どもに対する責務を果たさないだけでなく、無知や教育不足がほかの共同体成員に深刻な不利益を及ぼしうる以上、共同体の成員全体に対する責務も損なうことになる。したがって、政府が親に子どもに初等教育を受けさせる法的義務を課すことは、許容される政府権限の行使だといえる。ただし、それを公正に行うには、そのような教育がつね

に利用でき、無償またはごくわずかな費用で受けられるよう確保する措置を講じることが欠かせない。

子どもの教育は、労働者階級の親も含め、親が自分の費用で賄い、自助によって責任を果たすべきだという異論もあるだろう。教育を公費など他者の負担で賄えば、扶養を与えるのと同じように必要賃金の水準がそれだけ下がり、努力や自製の動機が弱まる、という指摘である。しかし、この理屈が当てはまるのは、公的な仕組みが本来は個人が負うべき負担を肩代わりする場合に限られる。この議論が成り立つには、労働者階級の親がみな、子どもに自費で教育を受けさせる義務を認め、実際に果たしていることが前提になるが、現実にはその義務は十分に実行されておらず、教育費は賃金で必ず賄うべき支出として組み込まれていない。そのため、一般の賃金水準は教育費まで負担できるほど高くはなく、その費用は別の財源で支える必要がある。しかも、これは援助が援助を必要とする状態を固定化するタイプの支援ではない。真の教育は人を弱くするのではなく、能力を広げると同時に鍛え、自立の精神を育てる。無償でなければ教育そのものが受けられない場合には、この支援は依存を生むのではなく、援助なしでもやっていけるようにするための援助になる。

英国や欧州の多くの国では、非熟練労働の一般的な賃金だけで初等教育の費用を全額まかなうことはできず、仮にできたとしても、そうすべきではない。したがって問題は、政府が担うのか民間の営利に任せるのかという対立ではなく、政府が制度として整えるのか、それとも自発的な慈善に委ねるのかにある。つまり、政府が介入するのか、それとも二つの大きな学校協会のように、目的のために自前の資金を出し合う個人の結社が介入するのが問われている。もちろん、個人の善意によってすでに十分になされていることまで、強制的な課税財源で行うのは望ましくない。学校教育がどこまでこれに当てはまるかは、個々の事例ごとに事実にもとづいて判断すべき問題である。この国で自発的な原則にもとづいて提供されてきた教育については近年議論が尽くされているため、ここでは細部の批判は避け、私の確信だけを述べるなら、量の面ではまったく不足しており、今後も不足が続く可能性が高い。質の面でも、多少の改善の兆しはあるものの、まれな偶然を除けば良質とは言いにくく、一般には名ばかりに近いほど不十分である。したがって政府には、初等学校への財政支援によって不足を補い、貧しい家庭の子どもが無償で、またはほとんど負担に感じない程度のわずかな支払いで通えるようにする責務がある。

強調しておきたいのは、政府は初等教育であれ高等教育であれ教育の独占を主張してはならず、国民がほかの教育者ではなく政府の教師を選ぶように権威や影響力で誘導してはならず、政府の教師に学んだ人だけを特別に優遇してはならないという点である。政府の教師が民間の教師の平均より優れている可能性はあっても、すべての教育者に分散している知識や見識を一手に担えるわけではないのだから、学びに至る道筋はできるだけ多く残すべきである。政府が法の上でも実態の上でも国民教育を全面的に支配することは容認できず、それを権限として持ち、実際に行使すれば専制にほかならない。幼少期から国民の意見や感情を形づくれる政府は、人々を思いどおりに動かしかねない。政府は学校や大学を設けてもよいし、多くの場合は設けるべきだが、誰かに入学を強制したり、金銭などの利益で誘ったりしてはならず、対抗する教育機関を個人が設立する力が政府の許可に少しでも左右される仕組みも認められない。政府が国民すべてに一定の事柄についての教育を受けることを求めるのは正当化され得るとしても、どのように学ぶか、誰から学ぶかにまで口出ししてはならない。

九

教育分野では、消費者の利害や判断に委ねるだけでは、提供される教育の質や妥当性を十分に担保できないことがあるため、政府の介入が正当化される余地がある。次に、消費者の立場にある者が存在しない類型を考えると、抛り所となる利害と判断は行為者本人のものに限られ、具体的には、本人だけが利害を有する事業をどのように運営するかという場面や、本人が拘束や義務を負う契約、約束、取り決めに参加するかどうかという場面がこれに当たる。

非干渉を実践上の原則とする根拠は、多くの人が、自分の利益とそれを伸ばす方法について、立法府が一般法として一律に示す指示や、行政官などの公務員が個別の場面で示す判断よりも、自らの事情に即して、より適切かつ理性的に判断できる点にある。この考え方は一般原則として疑いなく妥当だが、そこから大きく外れる、明確で影響の大きい例外も幾つか存在し、こうした例外は幾つかの類型に整理できる。

個人は自分の利益を最もよく判断できると考えられがちだが、その前提が成り立たない場合もある。たとえば精神疾患のある人や知的障害のある人、乳幼児のように自分で

判断して行動できない人もいれば、全面的に判断できないわけではなくても、年少で判断力が十分に育っていない人もいる。このような場合には自由放任の原則の土台は完全に崩れる。最大の当事者である本人は、その事柄について最良の判断者ではないばかりか、そもそも判断者として適格でもない。精神疾患のある人が国家の保護の対象とされるのは各国で一般的である。子どもや若年者については、本人は判断できなくても親や親族が代わって判断すればよいと言われるが、そうすると問題は別の範疇に移り、政府が個人の行為や利益に介入すべきかどうかではなく、政府が他者の行為と利益を親の絶対的な権限に委ねてよいのかどうかが問われる。親権もほかの権力と同じく濫用されやすく、実際にも常に濫用されている。法が親による残虐な虐待や、さらには子どもの殺害さえ防ぎ切れないのだとすれば、親の利己心や無知によって、より日常的で目立ちにくい形で子どもの利益が犠牲にされないと考えるべきではない。子どもの利益のために親がすべきこと、または慎むべきことが明白に分かる場合には、法は可能である限りそれを実行させ、または差し控えさせることが正当化され、通常はそうする責務も負う。政治経済学の観点から例を挙げれば、子どもや、まだ成熟に達していない若年者は、国家の監督が及ぶ範囲で過重労働や酷使から守られるべきであり、一日に長時間働かせる

ことや体力を超える仕事に就かせることは認められてはならない。いったんそれを認めれば、いつでも強制され得るからである。子どもに関しては、契約の自由とは強制の自由の別名にすぎない。教育についても、事情が許す限り受けさせ得る最善の教育は、無関心や嫉妬、強欲、貪欲といった理由で親や親族が与えないでいられるようなものではない。

児童を守るために法が介入すべきだという理屈は、自分で身を守れない動物が一部の残酷な人間に支配され、虐待の犠牲になる場合にも同じように当てはまる。こうした無防備な存在への乱暴を見せしめとして罰することが、政府の越権や家庭生活への干渉だとして退けられてきたのは、自由の原理を大きく取り違えている。むしろ、家庭の中で暴君のようにふるまい、暴力や圧政をふるう者の私生活こそ、法が最も強く介入すべき領域のひとつである。それにもかかわらず、動物虐待を禁じる法の熱心な支持者の一部が、政府権威の性質や根拠をめぐる形而上学的なためらいから、そうした法の正当化を、残忍な習慣が人間の利益にもたらす副次的な悪影響に求め、当事者である動物の苦痛という本質に基づけないのは残念である。必要な力を持つ人が目の前で行われようとする虐待を力で止めるのが当然の義務だとされる以上、社会全体がこれを抑え込む責務も軽

くない。しかし、イングランドの現行法は、最悪の場合でも罰則の上限が些細で、しばしばほとんど名目にとどまるといふ欠陥を主に抱えている。

契約の自由をめぐることは、当事者自身を保護するために立法で統制すべき人びとがいとされ、従属的・依存的な立場にあるという理由から女性もその対象に加えるべきだという提案が繰り返し唱えられてきた。現行の工場法でも、女性の労働は若年者と同様に特別の制限を受けている。しかし、女性と子どもを同じ区分に入れるのは、原理や理念の面で正当化しにくいだけでなく、運用の面でも弊害が生じる。子どもは一定の年齢に達するまでは自分で判断して行動することができず、さらにかんがりの年齢に達するまで、程度の差こそあれ判断して行動する能力を欠かざるを得ないのに対し、女性はその事柄を理解し、処理し、運営する力において男性と同等であり、それを妨げているのは女性の現状の社会的地位に伴う不正義にほかならない。妻の取得物をすべて夫の財産とし、同居を強制したうえで、夫が望むままの精神的圧迫、場合によっては身体的圧迫や虐待までも受け得る法制度の下では、妻の行為を広く強制下のものとみなすだけの根拠があることは確かである。それでも、改革論者や慈善家、博愛家が陥りがちな誤りは、不当な権力が生む結果だけをその場しのぎで手当てし、不当そのものの

正に踏み込まない点にある。女性が自分の身体と財産、相続財産または取得物を男性と同じように完全に支配できるのであれば、制限論者が「夫の家庭」と呼ぶものにおいて夫のために働く時間を確保するという口実によって、女性が自分のために働く時間を制限する理屈は成り立たない。工場で雇用される女性は、労働階級の女性の中で、奴隷や苦役、雑役、下働きの地位に置かれていない唯一の存在である。まさに、本人の意思に反して工場で働き賃金を稼ぐことを強いられにくいからである。女性の境遇と条件を改善するには、すでに開かれている働き口や雇用を全面的にせよ部分的にせよ閉ざすのではなく、反対に、独立した産業上の雇用に最も容易に就けるようにすることを目標とすべきである。

十

「人は自分の利益を最もよく判断できる」という原則には、もう一つ例外がある。それは、本人がいま、将来のかなり先の時点で自分にとって何が最善かを、取り消せない形で決めてしまおうとする場合である。個人の判断を尊重すべきだという考え方が成り立

つのは、その判断が実際の経験、とりわけ現在の体験にもとづくときに限られ、経験に先立って作られ、のちに経験が誤りを示しても改められない判断には当てはまらない。

契約が一度きりの約束ではなく、長期にわたって同じことを続け、しかも撤回できないように自分を縛るものであるなら、本人がそれが続いているという事実から「本人にとって得なのだろう」と推測することはできないし、契約が自発的に結ばれたという点も、とくに若いころに内容を十分理解しないまま結んだ可能性を考えると、そこから得られる推定は一般にきわめて弱い。したがって、契約を自由にしておくという実務上の原則は、永久的な拘束をとまなう約束には大きな制約なしに適用できず、法はそのような約束に強い警戒心を持つべきであり、当事者が適切に判断できない種類の義務を課す契約には認可を与えず、仮に認可するとしても、先を見通して十分に考えたうえで結ばれたことを確かめるための手当てを最大限に講じる必要がある。さらに、当事者に自らの撤回を許さないのであれば、公平な機関の前で十分な理由が示された場合に拘束を解く道も設けるべきである。これらの点は、生涯にわたる約束のなかでも、とりわけ重要な婚姻に、特に当てはまる。

政府は個人の用事を本人ほど上手に扱えないという通説には、さらに一つ例外がある。それは、当事者が自分で直接運営するのではなく、委任した代理人を通さなければ成り立たない事業が広く存在するという点である。この場合、民間による運営といっても利害関係者自身が主体的に動かしingとは限らず、実態は公務員による管理と大きく変わらないことが多い。自発的な取り組みに任せると、株式会社のような共同出資の組織でなければ実行できない事業であっても、実務の遂行という面では国家が担って同程度に進められ、場合によってはより円滑に進むことすらある。政府の運営には縁故、出来試合、ずさんさ、非効率がつきものだと言われるが、株式会社の運営も多くの場合、同じ弱点を抱えてきた。取締役が株主によって選ばれ、政府の構成員も同様に納税者であるという点では似ているが、取締役の場合も政府の場合も、良い運営で得られる利益の取り分が、誤った運営から得られうる利得への関心に見合うほど大きいとは言にくい。株主は取締役を監督し、多くの場合は解任できるといふ反論は成り立つものの、実際にその権限を行使するのは難しく、目に余る不手際や明白な失敗があり、政府が任命した

管理者であつても更迭されるほどの状況になつて、はじめて動くのが実情である。株主総会や株主による閲覧、照会といった実効性の乏しい歯止めに比べれば、自由な国では政府が関わる事柄ほど情報が公になりやすく、議論や論評も活発になりやすいという利点がある。以上を踏まえると、政府運営の欠点は株式会社運営より必ずしも大きいとは言えず、仮に大きいとしても、必要以上に大きいものではない。

自発的な結社や任意団体、協会が十分に担える仕事は、たとえその仕事自体を公務員が同等、またはそれ以上にうまく遂行できるとしても、原則としてそれらの団体に任せるべきである。理由は三点ある。第一に、政府中枢の責任者や主要高官に注意を要する案件を抱え込ませて負担を増やし、彼らにしか果たせない職務から、必ずしも彼らの関与を要しない目的や、彼らがいなくても十分に達成できる事柄へと注意と関心を向けさせてしまう。第二に、政府の直接の権力や間接の影響力を不必要に拡大し、職員と市民の衝突や摩擦が起きる場面を増やすおそれがある。第三に、社会に存在する大きな利害を運営、管理するために必要な技能、技術、経験、組織的に行動する力を、支配的な官僚機構へ集中させるのは、得策でも適切でもない。こうしたやり方や慣行は、市民を、政府に保護を求める子どもが保護者に対するような関係に置き、政府に依存して従う関

係へと導く。その結果、代表制という形があるかないかにかかわらず、統治が過度になりがちなヨーロッパ大陸の国々にこれまで見られてきた、政治生活の活力や政治的能力の弱さを招いてきた。

任意団体でも十分に担えそうな業務が多いからといって、政府がその実施のされ方にまったく関与しなくてよいということにはならない。サービスを担う主体が何であれ、その性質上、実際には事実上一つの担い手に集約されやすく、地域社会に負担金を課す力を伴う実務上の独占が避けられない場合は少なくない。ガス会社や水道会社に見られるように、制度上は競争の自由があっても競争は起きにくく、その結果、政府以上に責任の所在が見えにくくなり、個別の苦情も届きにくくなりがちである。担い手を複数にしても利点は乏しく、費用だけが增える一方で、生活に不可欠で免れない料金は、法律で課すのとはほとんど同じく強制的な負担になりやすいため、水道料金と地方税を区別しない世帯も多い。こうした性質のサービスは、道路の舗装や清掃と同じく、中央政府ではなく市町村などの自治体が担い、費用も地域の負担金で賄うほうがよいという見方が強い。ただし、民間や任意団体に任せただけがよい場面が多いとしても、地域社会には経営者の利害だけに左右されない形で適切な提供を確保する仕組みが必要であり、政

府は公益のために合理的な条件を課すか、少なくとも独占による利益を公共へ還元できる程度の権限を留保すべきである。これは道路、運河、鉄道にも当てはまり、これらは常に相当程度の実務上の独占になりやすいのだから、政府がその独占を無条件で民間会社に認めるのは、国内で生産される麦芽の全量や輸入される綿花の全量について、特定の個人や団体が自分の利益のために自由に負担を課すことを認めるのに近い。独占を一定期間に限り認めることは特許と同じ考え方で正当化できるが、国は公共事業について将来それが国に帰属する権利を留保するか、運賃や料金の上限を定め、随時それを変更する権利を保持して、これを適切に行使すべきである。また、国が運河や鉄道を所有する場合でも、みずから運営するのではなく、国から一定期間借り受ける会社に運営を委ねたほうが、うまく機能することが多い。

十二

第四の例外として、とくに注意してほしい論点があるが、政治経済学者の関心はこれまで十分に向けられてこなかったと考えられる。法の介入が必要になるのは、個々人の

利益判断を抑えるためではなく、その判断を現実に実行できるようにするためである。個人の力だけでは実行できず共同が欠かせないうえ、その共同も法の承認と裏付けがなければ実効性を持ちにくい。例として、結論を先取りせずに労働時間の短縮を取り上げる。工場労働を一〇時間から九時間へ一律に減らすことが労働者に有利だと仮定し、九時間でも一〇時間と同じか近い賃金を得られるとする。こうした前提が成り立ち、労働者全体もそうなると確信しているなら自然に短縮が広がる、という見方もあるだろうが、労働者が互いに守るよう拘束し合わない限り実現は進まない。周囲が一〇時間働くなかで九時間にとどめる労働者は、雇われないか、雇われても賃金が一〇分の一減るからである。短時間労働が階級全体の利益だと分かっている、ほかの大多数が従う現実さがなければ、先に実行することは本人の不利になる。では、階級全体が合意すれば法の裏付けなしに守れるのかといえば、世論が事実上法に等しい強制力で違反を抑えない限り難しい。規則の遵守が集団に有益でも、各個人の目の先の利益はそれを破ることにあり、守る人が多いほど破った者が得をする。ほぼ全員が九時間に抑えるならば、一〇時間働く者は短縮の利点を受けたうえで違反の利益も得て、九時間分の仕事で一〇時間分の賃金を受け取り、さらに一時間分の賃金の上積みまで手にする。もっとも、多数が九時間

を守るなら全体の利益はおおむね保たれ、より働いてより稼ぎたい個人にも余地が残る以上、害は小さいという反論も成り立ち、望ましい姿はたしかにその状態である。さらに、賃金を減らさずに労働時間を減らしても産品が市場の一部から締め出されないと仮定するなら、これは原理の問題ではなく個別事例ごとの事実の問題だが、最も望ましい実現は取引慣行が静かに変わることであり、短時間が自発的に一般慣行となつて、そこから外れた者には最大限の自由が認められる形である。だが現実には、有利な条件で一〇時間労働を選ぶ者が多く、制限を一般慣行として保てない可能性が高い。ある者が選んで長時間働けば、別の者は必要に迫られて長時間に追隨し、賃上げ目当てで長時間を選んだ者たちも、結局は賃金が増えないまま長時間を強いられる。結局、ほかの全員も九時間にそろえるという確かな保証があつて初めて九時間が各人の利益になるのだとすれば、その目的を達する手段は相互の合意を罰則付きの約束に変え、法の執行を受け入れること以外にない場合もある。ここで述べたいのは、この種の立法の是非そのものではない。この国ではこれまで求められたことがなく、現状で勧めることもできないが、集団として熟慮した利益判断を実行に移すには、競争相手も同じ行動を取るという保証が必要であり、それがなければ各人は安全に採用できないという仕組みを示す例にはな

る。

同じ原理を示す例として、ウェイクフィールド方式と呼ばれる植民制度がある。この制度は、土地と労働が適切な割合で結びついてこそ生産性が高まるという重要な原理にもとづく。すなわち、新たに入植した国で少数の人々が広大な地域を占有し私有化しようとしたり、各労働者が早々に土地の占有者となって自ら耕作するようになったりすると、生産力が下がり、植民地の富や文明の進歩が大きく遅れると考えられる。しかし実際には、土地を占有したいという欲求や、旧来の国々で土地所有に結びついてきた感情のために、ほとんどの移民は資力の許す限り土地を取得し、労働者もただちに土地所有者となって、家族の労働だけで自分の土地を耕そうとする。もしこの即時の土地取得を一定程度抑え、各労働者に土地を持つ前の一定期間は賃金労働に就くよう促すことができれば、道路や運河、灌漑などの事業に充てられる雇用労働者を恒常的に確保でき、町や都市部の諸産業の立ち上げと継続にも役立つ。こうした基盤が整ったのちに労働者が土地を持つ段階では、市場へのアクセスが容易になり、雇用労働も得やすくなるため、その土地はより価値あるものになる。そこでウェイクフィールドは、未取得地に比較的高い価格を付け、その収入を本国から移民労働者を輸送する費用に充てることで、土地

の早すぎる占有と住民の分散を抑えることを提案した。

この有益で健全な規定には反対意見もあり、政治経済学の基本原則として「個人は自分の利益を最もよく判断できる」とし、自然に任せれば土地は各人の自発的な判断によって各人にとって最も有利な量と時期に取得され、その結果として社会全体や共同体にも利益が及ぶのだから、土地取得に人為的な制約や障害を設けるのは本人が自分の判断で最善の選択をするのを妨げ、立法者が「本人以上に本人の利益を知っている」と思い込むのと同じだ、という主張である。だがこれは、制度のねらいか、対立するとされる原理のいずれかを取り違えている。見落としては、先に労働時間を論じたときと同じ種類のものにある。植民地全体にとっても各個人にとっても、耕作できる限度を超えて土地を占有しないこと、また雇い入れの労働者を確保できるまでは土地所有者にならないことが望ましく有益だとしても、周囲も同じように自制するという確信や保証がなければ、個人が自制して得をする動機は生まれない。周りの入植者がそれぞれ一、〇〇〇エーカーを持つなかで、自分だけ五〇エーカーに抑えて、いったいどんな得があるのか。ほかの労働者が初めての稼ぎを荒野の地所に換えて互いに数マイル離れて散在していくのに、ある労働者だけが数年、土地の取得を先延ばししても利点は生まれない。彼らが土地を

先取りして賃金労働者の層ができるのを妨げれば、土地取得の時期を遅らせても、いざ手に入れた土地をより有利に使える条件は整わない。そうであれば、周囲が皆所有者であるのに自分だけ雇われのままで、本人にも周囲にも劣った立場にとどまる理由は薄い。全体のために良いことが各人の利益にもなるのは確かだが、それはほかの者も同じ行動を取る場合に限られる。

「人はだれでも自分の利益を最もよく判断できる」という原則を、反対者がそう理解するままに受け取るなら、政府は自ら必要だと認めている職務でさえ果たすべきではなく、突き詰めれば政府そのものが不要だという結論になってしまう。社会全体にとつても個人にとつても、互いに奪ったりだましたりしないことは大きな利益であるが、それでも強盗や詐欺を罰する法律は必要である。だれもが「自分が奪われたりだまされたりしない」ことを望んでいても、他の人々が自分から奪ったりだましたりすることを許されている状況では、自分だけが他人のものを奪わず、他人をだまさないことが、必ずしも自分の利益にならない場合があるからである。刑罰法規が置かれる主な理由はここにあり、ある行為についての一線を守ることが公益にかなうという見解が全員一致であっても、それだけで各人が常に自分の利益のためにその一線を守るとは限らない。

十三

第五に、「各人は自分の利益を最もよく判断できるのでから政府は介入すべきではない」という格言に基づく政府干渉への批判は、政府が介入しようとする個人の行為が、本人の利益のためではなく他人の利益のために行われる場合には当てはまらない。とりわけ重要で、これまで長く議論されてきた公的扶助、公的救済、慈善、救貧の問題も、そこに含まれる。個人は原則として、合理的に見て自力できると期待できることは自助に委ねるべきだとしても、いずれにせよ本人を放置せず、だれかが助けることになる局面では、その助けを専ら個人に任せ、そのため不確実で偶然に左右される場当たり的なものにするのか、それとも社会がその機関である国家を通じて、制度として計画的かつ組織的に整えるのかが問われる。

話題は救貧法へと移る。社会の各階層の生活習慣が節度と慎重さを備え、財産の分配も十分に行き渡っているのであれば、この問題の重要性はごく小さい。しかし、英国諸島の現状はこの二点ともそれとは大きく逆であり、そのため救貧法は最も重大な論点として浮上する。

道徳や社会的結合の根拠を形而上学的に論じるかどうかはいったん脇に置いて、人は互いに助け合うべきだという点は広く認められるだろう。そしてその必要は、困窮が切迫するほど増し、とりわけ切実に支援を要するのは飢えに苦しむ人である。したがって、困窮によって生じる援助を求める請求は、存在しうる請求の中でも特に強いものに当たる。飢えのような極限の窮状を救うためには、社会の制度や取り決めによって、支援を必要とする人に救済ができる限り確実に届くようにすべきだと考える十分な理由がある。

援助を行う場合には、常に二種類の結果を考えなければならない。すなわち、援助そのものがもたらす結果と、その援助に頼ることがもたらす結果である。前者は概して有益だが、後者は多くの場合に有害であり、場合によっては、その害が利益の価値を大きく上回ることさえある。しかも、こうした逆効果は、助けの必要が最も切実な局面ほど起こりやすい。とりわけ、生計の手段について他者の常習的な援助に頼ることほど有害なものはないが、不幸なことに、人はそれを最も容易に身につけてしまう。したがって、解くべき問題は重要であると同時にきわめて微妙である。必要な援助を最大限に与えつつ、それへの過度な依存を最小限に促すには、どのようにすべきかが問われている。

しかし、活力や自立心は、支援がない場合だけでなく、支援が過剰な場合にも損なわれやすい。努力しても成功できる望みがないことは、努力しなくても成功できると保証されていることよりも、努力しようとする意欲をいっそうくじく。境遇があまりに悲惨で、落胆のために力を出せない人にとっては、支援は鎮静剤ではなく強壮剤であり、行動する力を鈍らせるのではなく、それを引き締めて奮い立たせる。ただし、その支援が自助を不要にし、本人の労働や技能、慎重な判断の代わりになるようなものであつてはならず、それらの正当な手段によって成功に到達できる望みをより良くする範囲に限る必要がある。したがって、個人の利益のためであれ、階層や集団の利益のためであれ、民間の取り組みであれ政府の制度であれ、慈善や博愛に関するあらゆる計画は、この基準によって検証され、評価されなければならない。

この問題から一般的な教訓を引き出すなら、要点は援助の設計にある。援助が受け手の暮らしを、援助なしで同じ成果を上げた人と同じ程度に望ましいものにしてしまう場合、その援助があらかじめ当てにできるなら、弊害を生みやすい。これに対して、援助が誰でも利用できる一方で、できる限り自力でやり通そうとする強い動機が各人に残る形であれば、援助は概して有益である。この考え方を公的救済に当てはめたのが一八三

四年の救貧法であり、給付を受ける人の生活条件を、自力で生計を立てる労働者と同じ程度に望ましいものにしてしまえば、勤労意欲や自立心、自己統制の基盤が損なわれ、それを徹底すればするほど、動機を失った人々を組織的な強制によって管理し働かせ、家畜のように扱って統制する制度を、補完として必要とすることになりかねない。反対に、すべての人を絶対的な欠乏から守る保障を維持しつつ、法的救済で暮らす条件を自力で暮らす条件よりかなり不利に保てるなら、本人が選ばない限り食料不足で死ぬことがあり得ない仕組みは、害よりも利益をもたらす。少なくともイングランドでは、前世紀末以前の長年の経験に加え、近年も困窮が深刻だった多くの地域が救貧行政の厳格な規律を採用して立ち直り、労働者階級全体に大きく恒久的な利益を与えた事実が、この見通しの妥当性と実現可能性を裏づけている。国民性に応じて手段を調整すれば、困窮者への法的給付や法的扶助を、制度を無害なものとするために必要な条件の遵守と両立させられない国は、おそらく存在しない。

働く力がありながら困窮する人びとについては、救済を任意の慈善に委ねるよりも、法律によって最低限の生活を確実に保障するほうが望ましい。第一に、慈善は行き過ぎるか足りないかのどちらかになりやすく、地域や担い手によって支援の厚みに差が生じ、

ある場所では手厚い一方で、別の場所では飢えが放置されるおそれがある。第二に、国は刑罰を受ける犯罪者であっても衣食を支えざるを得ない以上、罪を犯していない貧困層を支えないことは、結果として犯罪のほうが得だという合図になり、犯罪を促す方向に働きかねない。最後に、救済を個々の慈善に任せれば、虚偽の申告や偽りの訴えが広がることを避けるににくい。その一方で、救済が本当に必要かどうかを一件ごとに見極め、相手に応じて支援に厚薄をつける点は私的慈善のほうが得意であり、その判断の巧拙こそが評価や批判の対象になる。一方、公的扶助は一般的な規則にもとづいて運用するほかになく、困窮者を「援助に値する」「値しない」と道徳性で選別する役割は担えないし、担うべきでもない。国が負うべきなのは、素行の良し悪しとは切り離れた最低限の保障であり、道徳的な評価で給付を増減させたり、素行を理由にそれ未満に切り下げたりするのは公権力の仕事ではない。「不運な人まで問題のある人と同じ扱いにするのは不公平だ」といった批判は、法が果たすべき役割を取り違えている。公的扶助の現場は審問の場ではなく、担当者が申請者の道徳性についての判断にもとづいて給付を決めるのは適切ではないうえ、申請者の過去を丹念に調べて合理的にふり分けるだけの手間を恒常的に見込むことも現実的ではない。公的資金の運用で求めるべきなのは、最も素行の悪

い者にすら認められる最低限を、誰に対しても超えて支給しないことであり、これ以上を義務づければ寛大さが常態化し、拒否は恣意的、あるいは抑圧的な例外へと変わってしまう。

十四

公的救済や公的慈善の場合と同じ一般原理に属する事例として、個人がもっぱら自己の利益のために行う行為であっても、その結果が本人をはるかに超えて際限なく及び、国民全体や将来世代の利害に関わることがある。このような利害については、社会が集団として対応できるだけであり、また対応すべき責任も社会にある。代表例は植民事業である。植民地の建設が望ましいことは誰も否定しないが、それを初期の創設者や先行する開拓者の私益のみを目的として進めるのではなく、この小さな端緒から後に生まれる諸国の恒久的で長期的な福祉に十分配慮して行うべきだとするなら、その配慮を確実にするには、事業の開始時点から、先見性と広い視野を備えた立法者が設計した規制の下に置くほかない。その規制を定めることも、その遵守を確保することも、政府にしか

できない。

植民事業に政府が関与すべきかどうかという問題は、文明そのものの将来と恒久的な利益に関わり、純粹に經濟的観点だけの比較的狭い枠をはるかに超えている。だが、そうした観点だけから見ても、過密な地域から地球上の未居住地域へ人口を移すことは、社会にとってきわめて有益な事業の一つであり、政府の関与を最も必要とし、同時にその関与に最もよく報いるものである。

植民による利益を理解するには、それを一国の損得ではなく、人類全体の經濟的利益との関係で考えるべきである。この問題は一般に、分配の問題として、ある地域の労働市場の過剰を緩和し、別の地域の不足を補うこととして扱われすぎている。確かにそれも含むが、同時に生産の問題でもあり、世界の生産資源を最も効率よく活用できるように配分できるかどうかに関わる。最も安く買える場所から商品を輸入するのがよいという議論は多い一方で、最も安く生産できる場所でそれを生産するのがよいという点は、比較的あまり考えられてこなかった。しかし、消費財を余っている場所から不足している場所へ運ぶことが儲かる投機であるなら、労働力や設備、資本といった生産手段についても、生産性の低い地域から高い地域へ移すほうが同じように有利ではないか。労働

者と資本を古い国から新しい国へ、すなわち生産力の低い場所から高い場所へ移せば、世界全体の労働と資本の総生産はその分だけ増える。その結果、古い国と新しい国の双方の富は、短期間のうちに、移転に要する単なる輸送費の何倍にも当たるだけ増加する。したがって、現在の世界情勢のもとでは、植民事業こそ、古く豊かな国の資本が携わりうる事業の中で最も有利なものだと断言してよい。

しかし、事業として大規模な植民を実行できるのは、政府が担う場合か、政府と完全に意思疎通している個人の結合体に限られるのは明らかであり、例外はアイルランド飢饉の後に見られたような、きわめて特殊な事情が重なった場合にとどまる。自発的な移民は、旧国の人口圧力を和らげる効果が乏しい一方で、その限りでは植民地の利益になるのは確かだが、移住者が最貧層であることはまれで、わずかな資本を持つ小農や、多少の貯えを持つ労働者が中心になるため、旧国の過密な労働市場から彼ら自身の労働力が減るだけでなく、彼らの資本も旧国から流出する。その資本は、彼ら自身より多くの労働者を扶養し雇用していた資金でもあるから、その基盤が失われる。しかも、この層は人数が限られ、仮に全員が移住しても、人口規模や年々の増加に目立った変化は生じにくい。相当規模の労働移民が可能になるのは、その費用を移民本人以外が負担するか、

少なくとも立て替える場合に限られる。では誰が立て替えるのか。労働力を必要とする植民地の資本家が負担するのが自然に見えても、費用をかけてもその利益を確実に得られる保証がないという壁があり、資本家たちが結束して抛出で賄ったとしても、到着した労働者がその後も彼らのもとで働き続ける確約はない。労働者は短期間働いて数ポンドを得ると、政府が妨げない限り未占有の土地に移り、自営に転じるのが常である。労働契約の履行や、渡航費を立て替えた者への返済を強制しようとする試みは繰り返されたものの、手間と費用が常に利益を上回った。残る方法は、すでに、または将来、貧民税の負担として地域にのしかかり得る余剰労働者を減らすために、教区や個人が任意に抛出することであり、これが広く一般化すれば、目下の失業者を整理する規模の移民は生み出せるが、就業者の賃金を押し上げるほどには至らず、結局、同じ措置は次の世代を待たずに再び必要になる。

植民を国家事業として進めるべき主要な理由の一つは、国家事業とすること、よほど例外的な場合を除けば、移民が自活できるようになる点にある。資本と労働を新天地へ移すことは、すでに述べたとおり最も有利な事業の一つであるのに、ほかの事業と同じように投じた費用を回収できないとすれば不合理である。移民が世界の生産を大きく

増やすのだから、その増加分のうち十分な部分を取り分け、実施に要した支出の償還に充てられないはずがない。すでに述べた理由から、個人または個人の集団ではその費用を回収できない一方で、政府であれば可能であり、政府は移民によって生じる毎年の富の増加分から、移民が要した費用を利子を付して返済するに足りる割合を徴収できる。

植民地への移民費用は本来植民地が負担すべきであり、そして一般にそれが可能なのは、植民地政府がその負担を引き受ける場合に限られる。

植民地内で植民を支える基金を調達する方法のうち、利点が最も大きいのは、ウェイクフィールドが最初に提案し、巧みに、かつ粘り強く主張してきた方式である。すなわち、未占有地のすべてに価格を付けて売却し、その収入を移民費用に充てるという構想である。この構想への根拠の薄い形式的な反論は、すでに本章前段で退けた。以下、その利点を述べる。利点の第一は、課税によって毎年多額を集めるときに生じやすい摩擦や不満を避けられる点にある。荒野に散在する入植者から直接税を徴収しようとしても、経験が示すとおり、徴収費用が税収を上回りやすく、徴収を試みても効果が乏しいうえ、成立して間もない共同体では間接税もすぐに限界に達するため、土地売却は必要な資金を得るのにとりわけ容易である。さらに重要なのは、この方式が、入植者が野蛮な生活

の好みや気分に引き寄せられて過度に分散し、商業や市場、職業分化、労働の連携といった利益を失っていく傾向に、有益な歯止めをかけることである。基金の支援で渡航した人は、相当の金額を稼ぐまで土地所有者になれないため、雇用労働者の層が継続して供給され、これは小農にとっても欠かせない支えとなる。加えて、農業投機家による過度な領地拡張を抑え、入植者が互いに協力できる距離にとどまりやすくなる。対外商業や非農業産業の中心地の近くに多数の人を配置できるため、町の形成と町産品の急速な成長も確実となる。この集中は、未占有地が無償で得られる場合に必ず起こる分散と比べて、繁栄への到達を大いに早め、次の移民に回せる基金も増やす。実際、この方式が採用される以前は、新植民地の初期数年はどれも苦難と困難に満ちていた。旧来の原則で最後に設けられたスワンリバー入植地は、その典型例である。その後の植民では、土地売却収入のうち移民に充てるのは一部にとどまるなど不徹底ではあったが、いずれもこの原理が取り入れられた。それでも、南オーストラリア、ビクトリア、ニューギニアのように、ひとたび導入されたところでは、入植者の分散を抑える作用と、雇用労働を得られるという見通しが資本流入を呼ぶ作用とが相まって、多くの困難や運営上の不手際があったにもかかわらず、まるで作り話のような急速さで繁栄が現れた。

自立的に成り立つ植民制度は、いったん仕組みが整えば年を追うごとに運用効率上がり、その効果も等比級数的に拡大していく。植民地の人口がまだ十分に増えていない段階では、健康で働ける移民は到着して間もなく、自分の消費を上回るだけの富を生み出し、その余剰が次の移民を呼び寄せる費用をまかなえるだけの規模に育つためである。先に送り出した人数が多いほど、追加で送り出せる人数も増え、各移民が次の移民を呼び込む連鎖の土台となることで、新たな費用負担を増やさないまま短い間隔で移住が続き、植民地が人口で満たされるまで進む。したがって本国としては、植民地向けに移民のための借款を供与して、この拡大の初期段階を早める価値があり、返済は土地売却でつくる基金から行えるようにするのがよい。こうして直ちに多数の移民を実現する手段を前貸しすることは、植民地にとって最も利益が大きい形の投資となり、これら移民の労働と貯蓄が、土地売却によって多額の資金が得られる時期を早める。労働市場が供給過剰に陥らないよう、自分の資本を植民地に移す意思のある人々の動きとも歩調を合わせて進める必要がある。生産性の高い雇用場で雇用労働を大量に確保できるとの見通しは、利潤が低く資本蓄積の速いイングランドのような国からの資本移住を大規模に促すため、一度に送り出す労働者の数が、その資本が高賃金で吸収し雇用できる範囲を超

えないようにすることが重要である。

この制度は、一定額の支出を一度行えば、その効果が一回限りの移住で終わらず、移民の移住が途切れない継続的な流れを生み、時間の経過とともに規模も勢いも増していく点に特徴があるとされる。人口増そのものを抑えないまま、その結果として生じる過剰人口への対応にとどまる従来提案にはない利点がある一方で、余剰人口の受け皿として、その影響がどこまで及び得るのかは見通しにくく、だれにも完全には予測できない。したがって、人口が過密で、なお未開拓の大陸を統治下に置くわが国のような国の政府には、植民地政府と協力して、いわば本国とそれらの大陸を結ぶ移住の橋を築き、常に開いておくという考え方で、自立採算の植民制度を十分な規模で確立し整備し、植民地がその時点で受け入れ可能な限り最大の人数の移民が、いつでも本人の費用負担なしに移住できるようにする責務があるといえる。

こうした事情が英国諸島にとってもつ意味は、近年、アイルランドから前例のない規模で自発的な移住が進んだことで、大きく薄れた。移住は小規模農家だけにとどまらず、もともと貧しい農業労働者層にも広がり、自発的で自力で成り立つ移動となった。先に渡った親族や知人が収入の一部を出し、あとに続く人の渡航費を支えることで、この流

れは保たれてきた。さらに、金鉱が見つかった地域へ向かう大規模な自発的移住も加わり、地方的にも国家的にももつとも必要とされた、もつとも遠隔の植民地における労働力不足を一部補ってきた。しかし、この二つの移住の流れはいずれもすでに目に見えて鈍っており、たとえばアイルランドからの移住がその後いくらか持ち直したとしても、イングランドで仕事を求める人びとと、ほかの地域で人手を必要とする仕事との間の往來を保つために、政府が自力で成り立つという原則にもとづく体系的な支援を改めて講じる必要が再び生じないとは言い切れない。

一五

植民事業や困窮者支援のように、政府が関与することへの主な反対理由が必ずしも当てはまらない領域があり、同じ原理は、重要な公共サービスであるにもかかわらず、それを担うことに特別な利害を持つ個人が生まれにくく、実施しても見合う報酬が自然には得られにくい分野にも及ぶ。たとえば地理や科学の探検航海では、得られる知見の公共的価値が大きい一方で、遠征費に見合う利益を主催者が確実に回収できるとは限らず、

受益者に届く途中で利益を差し止めて通行料のような形で対価を集め、主催者に還元する仕組みも作りにくい。民間の寄付で賄われることもあるが、まれて不安定な財源である。公社や慈善団体が費用を負担する例もあるが、一般には政府が支出して実施することが多く、その場合は政府が自らの判断で適任とみなす人物に任務を任せやすい。航行の安全のための灯台の建設と維持、浮標などの設置も同様で、海上の船舶が灯台の利益を受けるために料金を徴収することは不可能であるため、国家が強制的な賦課によって費用を補い報酬を与えない限り、私的利益だけを動機に整備を進める者はいない。国家や人類にとって価値の高い科学研究も、長い時間と労力を継続して投入する必要がある、しばしば多額の費用もかかるうえ、研究者が別の仕事でより高い報酬を得られることもあるため、政府が費用の補填やその時間と労務に対する報酬を与える権限を持たなければ、独立した資産と専門知識、勤勉な習慣に加えて、強い公心または科学的名声への強い意欲を備えたごく少数の人に担い手が限られてしまう。

この主題に関連して、寄付による基金や俸給によって、いわゆる学者階級を維持すべきかという問題がある。思弁的な知識を育てる営みは最も有益な仕事の一つだが、その奉仕は個人ではなく社会全体に対してなされるものである以上、費用は一応、社会全体

が負担するのが合理的である。というのも、それによって特定の個人に対して金銭的報酬を請求できる根拠は生まれにくいからである。そして、そのような奉仕のための備えが何らかの公的基金からなされないかぎり、それを奨励するものがないだけでなく、それだけでは生計を立てられないという意味での抑制が生じ、結果として、その資質のある人の多くが、生活費を得るために時間の大半を別の仕事に割かざるを得なくなる。ただし、この害は見た目ほど深刻ではないという見方もある。自由時間が最も少ない人ほど最も大きな業績を上げてきたと言われ、日々数時間を定型的な仕事に充てながら、文学や哲学で最も輝かしい成果を上げた例も少なくない。それでも、長期にわたって、しかも途切れない時間と注意の献身を必要とする調査や実験は存在する。また、精神の諸能力を強く占有して疲弊させ、余暇があっても別の主題に力強く取り組むことと両立しない職務もある。したがって、科学の発見者、そしておそらくは他の学者階級の一部についても、各自の研究に十分な時間を割ける形で生活手段を与え、社会がその奉仕を継続的に確保する仕組みがあることが強く望ましい。大学のフェローシップは本来この目的にきわめて適した制度だが、現実にはほとんどそのために用いられておらず、せいぜい、他人の業績を暗記して示すことによる過去の成績への褒賞として与えられるにとど

まり、知識を前進させる将来の労働への俸給になっていない。国によっては科学、考古、歴史などのアカデミーを報酬付きで設けているが、最も有効で、同時に濫用の余地も小さいのは、教育の義務を伴う教授職を与える方式だと考えられる。少なくとも高等教育の分野では、教えることは当該分野を体系的に深めるうえで妨げではなく助けとなる。

教授の職務はほとんどの場合、独創的研究のための時間を多く残す。そして、道徳科学と自然科学の双方における最大の進歩は、プラトンやアリストテレスから、スコットランド、フランス、ドイツの大学の著名な学者に至るまで、それらの公的な教師であった人々から生まれてきた。イングランドの例は挙げないが、周知のとおり、最近まで同国の教授職は名目にすぎなかったからである。さらに、大規模な教育機関の講師であれば、授業の質そのものを評価できないとしても、少なくとも教師の能力と勤勉さについては、社会全体が判断する手段を持ちうる。そのため、世間の目に直接触れにくい人々に、年金や俸給を縁故で回す場合に比べて、そのような職への任命権が不適切に用いられない。

人類全体や将来世代の一般的利益、また外部の援助を要する共同体の成員の当面の利益のために実行されることが望ましいが、個人や団体が引き受けても報酬を得にくい事

柄は、それ自体、政府が担うのに適した仕事だといえる。ただし政府は、その事業を自らのものとして着手する前に、いわゆる自発的原理にもとづいて実行される合理的な見込みがあるかを常に検討し、見込みがある場合には、個人の熱意や寛大さに委ねるよりも政府が関与したほうが、よりよく実効的に実施できるかどうかを見極めるべきだ。

一六

ここまで挙げてきた論点は、「社会の事業は民間の私的で自発的な取り組みに任せるのが最もよく遂行できる」という実務上の考え方に対する例外を、ほぼ網羅している。ただし、政府の関与は、理屈のうえで政府の役割に適する範囲の境界で、現実にはつねに明確に歯止めがかかるとは限らない。時代や国の条件によっては、一般の利益にとって重要な事柄のうち、政府が担うのが望ましく、時には不可欠となるものさえ多く生じるが、それは民間に能力がないからではなく、実行に踏み出さないからである。政府が整備しなければ、道路や埠頭、港湾、運河、灌漑施設、病院、学校、大学、印刷所が整わない地域が生まれ得るのは、公衆が資金を集められるほど豊かでない、目的の価値を

理解できるほど教育が行き届いていない、共同で行動するための訓練や経験が不足して手段を持ち得ない、といった事情が重なるためである。こうした傾向は専制に慣れた国々で見られ、とりわけ国民と政府の文明水準の隔たりが大きい国や、活力と教養の高い民族に征服され従属を強いられた国で顕著となり、世界の多くの地域では、多額の資金と協同行動を要する事業は住民が自力で進められず、国家が手をつけないかぎり放置される。このような局面で政府が国民の最大の利益を真剣に目指す姿勢を示すには、公衆の無力さゆえに政府の責務となった事業を、無力さを強めて固定化するためではなく、無力さを改める方向で実施することが欠かせない。よい政府は、個々人の努力の芽を見いだせばそれを促して育て、自発的な事業の妨げや意欲をそぐ要因を取り除いたうえで、必要な便宜や指針、助言を与え、公費はできる限り民間の取り組みを置き換えるのではなく後押しに用い、報奨や栄誉の制度も活用して努力を引き出すべきであり、たとえ民間の企業心の不足を補う支援であっても、できる限り、個人の活力と自発的な協力によって大きな目的を達成する力を国民が身につけるための教育となるように行われる必要がある。

私はここでは、政府の役割のうち、誰もが欠かせないと認める部分を、あえて強調す

る必要はないと考える。具体的には、個人が自由を行使するにあたって他者に明白な害を及ぼす行為を禁じ、処罰する機能であり、その原因が暴力であっても詐欺であっても過失であっても変わらない。社会が到達しうる最良の状態にあっても、世界中の努力や才能のかんりの部分が、ただ互いの働きを打ち消し合うことに費やされているという現実には、残念ながら残る。政府の本来の目的は、この惨めな浪費をできる限り小さくすることであり、そのために、人々が互いを傷つけ合ったり、傷つけられないよう身を守ったりするために注いでいる力を、人間の能力を正當に生かす営みへと振り向けさせ、自然の力を物質的及び道徳的な善にいつそう役立てることにある。